

zwischen Vertragspartner 1: Wiesnrausch Gastronomie- und Event GmbH
Lederstraße 28
22525 Hamburg
(nachstehend V1 genannt)

vertreten durch: Christian Kostjuk

und Vertragspartner 2: x-media music GmbH
Obere Str. 13
70190 Stuttgart
(nachstehend V2 genannt)

vertreten durch: Dirk Wöhrle

1. V1 engagiert die folgenden Musik -und Showbands

Spieltage	Fr. 09.10.2026	Sa. 10.10.2026	Fr. 16.10.2026
Band	V.I.P.S. Partyband	V.I.P.S. Partyband	V.I.P.S. Partyband
Spielbeginn ca.	19:00 Uhr	19:00 Uhr	19:00 Uhr
Spielende ca.	00:00 Uhr	00:00 Uhr	00:00 Uhr

Abbau der Anlage nach Veranstaltungsende sofort möglich? Nein

Veranstaltungsort Leipziger Oktoberfest
Straße des 18 Oktober
04103 Leipzig

Name der Veranstaltung Oktoberfest Leipzig

2. Der Aufbau der technischen Anlage wird mindestens 6 Stunden vor Veranstaltungsbeginn vom V1 ermöglicht.

3. Beiliegende BÜHNENANWEISUNG ist Bestandteil dieses Vertrages.

4. V1 stellt zum Umziehen einen abschließbare Umkleideraum zur Verfügung. V1 stellt den Musikern und Technikern eine ausreichende Anzahl an Getränken und Essen (warm und Kalt) vor, während und nach der Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung.

5. V1 zahlt nach Ende der Veranstaltung eine vereinbarte Gage in Höhe von:

Gage V.I.P.S. Partyband am 09.10.2026	4.000,00 €
Gage V.I.P.S. Partyband am 10.10.2026	4.000,00 €
Gage V.I.P.S. Partyband am 16.10.2026	4.500,00 €

Licht und Tonanlage inkl. Techniker wird von V1 gestellt	0,00 €
Die Bühne wird von V1 gestellt	0,00 €
Fahrt und Transportkosten	0,00 €
Sonstiges	0,00 €

Gesamtbetrag netto	12.500,00 €
Zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer	875,00 €
Gesamtbetrag brutto /(Gesamtgage)	13.375,00 €

Der Gesamtbetrag wird nach der Veranstaltung fällig und nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 3 Werktagen per Überweisung bezahlt.

ENGAGEMENTVERTRAG

6. Im Falle höherer Gewalt erlischt dieser Vertrag ohne Anspruch auf Entschädigung. Zur höheren Gewalt gehört auch das plötzliche starke erkranken eines Musikers der gebuchten Bands. In diesem Fall liefert V2 einen ärztlichen Nachweis! V2 ist darüber hinaus noch bemüht eine Ersatzband zu finden. Dies kann aber nur in Abstimmung mit dem Veranstalter geschehen. V1 ist hierbei klar, dass eine erfolgreiche Suche nach einer Ersatzband stark vom verfügbaren Zeithorizont abhängt der zur Verfügung steht. Die Hilfe von V2 wird zugesichert. Ein rechtlicher Anspruch kann daraus aber nicht abgeleitet werden.

7. Bei schuldhaftem Vertragsbruch zahlt der schuldige Vertragspartner eine Konventionalstrafe in Höhe der vereinbarten Gesamtgage. (Gesamtbetrag)

8. Im Falle eines TV-Auftritts oder der Auflösung einer der gebuchten Bands ist V1 bereit, sich von V2 eine Ersatzband vermitteln zu lassen. V2 verpflichtet sich zu einem Ersatztermin zu gleichen Konditionen unter Voraussetzung einer Terminabsprache im gegenseitigen Einvernehmen. Im Falle der Auflösung der Band von V2 ist V1 bereit, sich von V2 eine Ersatzband vermitteln zu lassen. Bei Auflösung darf die Band mindestens 12 Monate nicht mehr unter dem jeweiligen Bandnamen öffentlich auftreten.

9. Eine Spielzeitverlängerung ist nur möglich, wenn diese vor Beginn der Veranstaltung mit (V2) oder dem verantwortlichen Bandleader abgesprochen ist. Für jede weitere Stunde wird ein Betrag direkt am Veranstaltungstag vereinbart

10. Vom Veranstalter sind zwei (nüchterne) Helfer für je ca. 150 Min für Auf- und Abbau zu stellen. Sollte die Helfer von V1 nicht wie vereinbart zur Verfügung stehen entstehen weitere Kosten von 150,-€ pro fehlendem Helfer

11. Ändert sich der von dem Statistischen Bundesamt veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2022 = 100 gegenüber dem für den Monat des Auftritts veröffentlichten Index um mindestens 12%, so kann V2 eine Anpassung des vereinbarten Gesamtpreises (Gage/Technikkosten) im gleichen Verhältnis verlangen. Sollte V2 eine Preisanpassung verlangen, kann V1 vom Vertrag zurücktreten.

12. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

13. Über die vereinbarte Gage wird absolutes Stillschweigen vereinbart.

14. V1 stellt zur Übernachtung für der Musiker und der Crew, 2 Einzelzimmer 3
inklusive Frühstück für 2 Übernachtung/en kostenfrei zur Verfügung.

15. Besondere Vereinbarung

-KEINE-

Von beiden Vertragspartnern gelesen, genehmigt und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehen.
Gerichtsstand ist Stuttgart

Hamburg den 11.06.2026

Stuttgart, den.....


Christian Kostiuik

Vertragspartner 1

Vertragspartner 2